

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 23 rabia II 1421 – 25 juillet 2000

143^{ème} année

N° 59

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique..... 1771

Décret n° 2000-1689 du 17 juillet 2000, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique et les niveaux de rémunération..... 1774

Ministère de l'Intérieur

Décret n° 2000-1692 du 17 juillet 2000, modifiant le décret n° 98-1428 du 13 juillet 1998, relatif à la fixation du tarif des taxes que les collectivités locales sont autorisées à percevoir..... 1775

Nomination d'un chargé de mission..... 1775

Nomination d'un inspecteur général adjoint..... 1775

Ministère de la Défense Nationale

Décret n° 2000-1695 du 17 juillet 2000, modifiant le décret n° 74-688 du 8 juillet 1974, fixant le statut particulier des pilotes professionnels civils d'aéronefs de l'administration..... 1775

Décret n° 2000-1696 du 17 juillet 2000, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des pilotes professionnels civils d'aéronefs de l'administration et les niveaux de rémunération..... 1776

Nomination du président du tribunal militaire permanent de Sfax..... 1777

Nomination d'un président de chambre au tribunal militaire permanent de Tunis..... 1777

Ministère de la Justice

Détachement de magistrats..... 1777

Ministère de la Santé Publique

Décret n° 2000-1690 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps des infirmiers de la santé publique..... 1778

Décret n° 2000-1691 du 17 juillet 2000, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des infirmiers de la santé publique et les niveaux de rémunération..... 1781

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant loi organique des communes, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 85-43 du 25 avril 1985, la loi organique n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi n° 95-68 du 24 juillet 1995 et notamment son article 114 (nouveau),

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée par la loi n° 93-119 du 27 décembre 1993,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-59 du 28 juillet 1997,

Vu le décret n° 80-885 du 4 juillet 1980, portant organisation des sections d'études et définissant les conditions de scolarités en vue de l'obtention du diplôme de technicien supérieur,

Vu le décret n° 80-886 du 4 juillet 1980, portant création du cadre commun des techniciens supérieurs de la santé publique, tel qu'il a été modifié par le décret n° 81-1016 du 10 août 1981 et le décret n° 99-2267 du 11 octobre 1999,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime de l'exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la promotion au choix des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base du personnel de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre de la santé publique,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. – Les techniciens supérieurs de la santé publique constituent un corps commun interdépartemental.

Art. 2. – Le corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique comprend les grades suivants :

- technicien supérieur major de la santé publique,
- technicien supérieur principal de la santé publique,
- technicien supérieur de la santé publique.

Art. 3. – Les agents appartenant à l'un des grades susvisés peuvent exercer sous le régime du mi-temps conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 4. – Les grades visés à l'article premier du présent décret sont répartis selon les catégories et les sous-catégories indiquées au tableau ci-après :

Grades	Catégorie	Sous-Catégorie
- technicien supérieur major de la santé publique,	A	A1
- technicien supérieur principal de la santé publique,	A	A2
- technicien supérieur de la santé publique.	A	A3

Art. 5. – Chaque grade du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique comprend vingt cinq (25) échelons.

La concordance des échelons avec les niveaux de rémunération prévus par la grille des salaires, est fixée par décret.

Art. 6. – La durée requise pour accéder aux échelons 2, 3 et 4 est d'un an, elle est de deux ans pour accéder aux autres échelons.

Art. 7. – Au fin de pourvoir aux vacances enregistrées dans les différents grades, le nombre des promotions y afférent est fixé par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Art. 8. – Les agents du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique sont soumis à un stage destiné à :

- les préparer à exercer leur emploi et à les initier aux techniques professionnelles y afférentes,
- parfaire leur formation et leurs aptitudes professionnelles,

Durant la période de stage, l'agent est encadré conformément à un programme dont l'élaboration et le suivi d'exécution sont assurés par un fonctionnaire désigné par le chef de l'administration à cet effet, à condition qu'il soit titulaire d'un grade égal ou supérieur au grade de l'agent stagiaire.

Le fonctionnaire encadreur doit assurer le suivi de l'exécution de tout le programme d'encadrement même au cas où certaines de ses étapes sont effectuées dans un ou plusieurs services non soumis à son autorité.

Au cas où le fonctionnaire encadreur ne peut continuer d'assumer les tâches qui lui sont confiées, avant la fin de la période de stage, le chef de l'administration doit désigner un remplaçant, conformément aux conditions sus-mentionnées, à condition, toutefois, que le nouvel encadreur continue le même programme élaboré par son prédécesseur sans modification aucune jusqu'à la fin du stage.

En outre, l'encadreur doit présenter des rapports périodiques une fois, au moins, tous les six mois sur l'évaluation des aptitudes professionnelles de l'agent stagiaire et un rapport final à la fin de la période de stage. L'agent concerné doit présenter un rapport de fin de stage comportant ses observations et son avis sur toutes les étapes du stage.

La commission administrative paritaire émet son avis sur la titularisation de l'agent stagiaire au vu du rapport final de stage annoté par le supérieur hiérarchique et accompagné du rapport de fin de stage élaboré par l'agent concerné. Le chef de l'administration se prononce sur la titularisation.

Le stage dure :

a) Une année :

- pour les fonctionnaires issus d'une école de formation agréée par l'administration,
- pour les fonctionnaires nommés à un grade déterminé et ayant accompli au préalable, au moins, deux années de services civils effectifs en qualité d'agent temporaire ou d'agent contractuel dans la même catégorie ou dans le même emploi.

b) Deux années :

- pour les fonctionnaires nommés par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers;
- pour les fonctionnaires promus à un grade immédiatement supérieur, soit suite à un cycle de formation, soit suite à un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers;
- pour les agents promus au choix.

A l'issue de la période de stage susvisée, les fonctionnaires stagiaires sont soit titularisés, soit il est mis fin à leur recrutement lorsqu'ils n'appartiennent pas à l'administration, soit reversés dans leur grade d'origine et considérés comme ne l'ayant jamais quitté.

Dans le cas où il n'est pas statué sur son cas dans un délai de quatre (4) ans à compter de son recrutement ou de sa promotion, le fonctionnaire est réputé titularisé d'office.

TITRE II

LES TECHNICIENS SUPERIEURS MAJORS DE LA SANTE PUBLIQUE.

CHAPITRE I

Les attributions

Art. 9. – Les techniciens supérieurs majors de la santé publique sont chargés dans le cadre de leur spécialité de la veille sur la santé des malades, de leur prêter attention et d'agir en vu de leur sécurité.

Ils peuvent en outre être chargés des tâches d'études, d'encadrement et du contrôle des activités relevant de leur compétences techniques et de toute autre tâche entrant dans les attributions des services hospitaliers et sanitaires et de tous autres services publics dont ils relèvent.

CHAPITRE II

La nomination

Art. 10. – Les techniciens supérieurs majors de la santé publique sont nommés et affectés dans les différents services hospitaliers et sanitaires et tous autres services publics par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés dans la limite des emplois à pourvoir, selon les modalités ci-après :

Section 1 – Le recrutement

Art. 11. – Les techniciens supérieurs majors de la santé publique sont recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école.

b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou dossiers ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'études approfondies au moins ou d'un diplôme équivalent ayant trait aux sciences et techniques de la santé ou d'un diplôme de formation jugé équivalent au niveau exigé et âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82- 1229 du 2 septembre 1982 susvisé.

Un arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.

Section II – La promotion

Art. 12. – La promotion au grade de technicien supérieurs major de la santé publique est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des techniciens supérieurs principaux de la santé publique titulaires dans leur grade,

b) après avoir subi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux techniciens supérieurs principaux de la santé publique titulaires dans leurs grades, justifiant d'au moins cinq (5) années d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Un arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés fixe les modalités du concours interne susvisé.

c) au choix dans la limite de dix pour cent (10%) , parmi les techniciens supérieurs principaux de la santé publique titulaires dans leur grade, justifiant de dix (10) ans au moins d'ancienneté dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE III

LES TECHNICIENS SUPERIEURS PRINCIPAUX DE LA SANTE PUBLIQUE

CHAPITRE I

Les attributions

Art. 13. – Les techniciens supérieurs principaux de la santé publique sont chargés, sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques et dans le cadre de leur spécialité, de l'hygiène du malade et de lui prêter attention.

Il peuvent et en outre, être chargés des tâches d'études et d'encadrement dans le domaine préventif et le domaine du traitement de toute autre tâche entrant dans les attributions des services hospitaliers et sanitaires et tous autres services publics dont ils relèvent.

CHAPITRE II

La nomination

Art. 14. – Les techniciens supérieurs principaux de la santé publique sont nommés et affectés dans les différents services hospitaliers et sanitaires et tous autres services publics par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

Section 1 – Le recrutement

Art. 15. – Les techniciens supérieurs principaux de la santé publique sont recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école.

b) par voie de concours externe sur épreuves , sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent ayant trait aux sciences et techniques de la santé ou d'un diplôme de

formation jugé équivalent au niveau exigé et âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82- 1229 du 2 septembre 1982 susvisé.

Un arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.

Section II – La promotion

Art. 16. – La promotion au grade de technicien supérieur principal de la santé publique est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des techniciens supérieurs de la santé publique titulaires dans leur grade,

b) après avoir subi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux techniciens supérieurs de la santé publique titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) années d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Un arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés fixe les modalités du concours interne susvisé.

c) au choix dans la limite de dix pour cent (10%) , parmi les techniciens supérieurs de la santé publique titulaires dans leur grade, justifiant de dix (10) ans au moins d'ancienneté dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE IV

LES TECHNICIENS SUPERIEURS DE LA SANTE PUBLIQUE

CHAPITRE I

Les attributions

Art. 17. – Les techniciens supérieurs de la santé publique assistent les techniciens supérieurs principaux dans leurs attributions et sont chargés, sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques de toutes les tâches relevant de leurs spécialités que se soit dans le domaine du traitement préventif que dans le domaine du traitement.

Il peuvent et en outre, être chargés de toute autre tâche entrant dans les attributions des services hospitaliers et sanitaires et tous autres services publics dont ils relèvent.

CHAPITRE II

La nomination

Art. 18. – Les techniciens supérieurs de la santé publique sont nommés et affectés dans les différents services hospitaliers et sanitaires et tous autres services publics par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

Section 1 – Le recrutement

Art. 19. – Les techniciens supérieurs de la santé publique sont recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école.

b) par voie de concours externe sur épreuves , sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de technicien supérieur de la santé ou d'un diplôme équivalent ayant trait aux sciences et techniques de la santé ou d'un diplôme de formation jugé équivalent au niveau exigé et âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82- 1229 du 2 septembre 1982 susvisé.

Un arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 20. – A titre dérogatoire et jusqu'au 31 décembre 2002, peuvent être nommés techniciens supérieurs principaux de la santé publique, par voie de promotion et dans la limite des postes à pourvoir, après succès à un concours interne sur dossiers ouverts aux techniciens supérieurs de la santé publique en exercice dans les structures sanitaires et hospitalières publiques, justifiants au 31 décembre 1998 d'une ancienneté de treize (13) ans au moins dans ce grade.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

L'arrêté portant ouverture du concours prévu par le présent article fixera le nombre d'emploi à pourvoir.

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Art. 21. – Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment les dispositions du décret n° 80-886 du 4 juillet 1980, portant création du cadre commun des techniciens supérieurs de la santé publique, tel qu'il a été modifié par le décret n° 81-1016 du 10 août 1981 et le décret n° 99-2267 du 11 octobre 1999.

Art. 22. – Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 juillet 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2000-1689 du 17 juillet 2000, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique et les niveaux de rémunération.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base du personnel de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-2268 du 11 octobre 1999, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du cadre des techniciens supérieurs de la santé publique et les niveaux de rémunération,

Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique et notamment son article 5,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. – La concordance entre les échelons des grades du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique et les niveaux de rémunération est fixée compte tenu de la grille des salaires prévue par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997, conformément aux indications du tableau suivant :

Catégorie	Sous-catégorie	Grades	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A	A1	Technicien supérieur major de la santé publique	de 1	de 1
	A2	Technicien supérieur principal de la santé publique	à 25	à 25
	A3	Technicien supérieur de la santé publique		

Art. 2. – Les agents reclassés dans la grille des salaires seront rangés à l'échelon correspondant à leur niveau de rémunération conformément au tableau de concordance prévu à l'article premier du présent décret.

Art. 3. – Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret susvisé n° 97-2127 du 10 novembre 1997, l'indemnité compensatrice instituée par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997 au profit des agents reclassés dans la grille des salaires, cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grades	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice
Technicien supérieur de la santé publique	13	13

Art. 4. – Toutes dispositions antérieures et contraires à ce décret sont abrogées et notamment le décret n° 99-2268 du 11 octobre 1999.

Art. 5. – Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 juillet 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Décret n° 2000-1692 du 17 juillet 2000, modifiant le décret n° 98-1428 du 13 juillet 1998, relatif à la fixation du tarif des taxes que les collectivités locales sont autorisées à percevoir.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle qu'elle a été complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997, notamment son article 92,

Vu le décret n° 98-1428 du 13 juillet 1998, relatif à la fixation du tarif des taxes que les collectivités locales sont autorisées à percevoir, tel que modifié par le décret n° 2000-232 du 31 janvier 2000,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – Sont abrogées, les dispositions mentionnées au n° 4 du paragraphe IV du tableau annexé au décret susvisé n° 98-1428 du 13 juillet 1998 et remplacées par ce qui suit :

Taxe	Tarif
4 – droit de stationnement de véhicules sur la voie publique : - véhicules de transport de personnes, - véhicules de transport de marchandises.	0,150D par véhicule et par jour et ou fraction de jour. le tarif est fixé, entre 0,100D et 0,500D par véhicule et par jour ou fraction de jour, par arrêté de la collectivité locale concernée.

Art. 2. – Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 juillet 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-1693 du 17 juillet 2000.

Monsieur Hamed Abid, conseiller à la cour des comptes, est nommé chargé de mission auprès du cabinet du président de la commune de Tunis à compter du 1er mai 2000.

Par décret n° 2000-1694 du 17 juillet 2000.

Monsieur Hamed Abid, conseiller à la cour des comptes, est chargé des fonctions d'inspecteur général adjoint à la commune de Tunis à compter du 1er mai 2000.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Décret n° 2000-1695 du 17 juillet 2000, modifiant et complétant le décret n° 74-688 du 8 juillet 1974, fixant le statut particulier des pilotes professionnels civils d'aéronefs de l'administration.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, fixant la loi de finances pour la gestion 1993 et notamment son article 42,

Vu le décret n° 74-688 du 8 juillet 1974, fixant le statut particulier des pilotes professionnels civils d'aéronefs de l'administration,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – Les articles 8, 9, et 10 ; les alinéas 2 et 3 de l'article 14, les articles 15, 16, 18, 19 et 21 ; les alinéas premier et deux de l'article 24, les articles 25, 26 et 29 du décret susvisé n° 74-688 du 8 juillet 1974, fixant le statut particulier des pilotes professionnels civils d'aéronefs de l'administration, sont abrogés.

Art. 2. – Les dispositions de l'article 6 du décret susvisé n° 74-688 du 8 juillet 1974, fixant le statut particulier des pilotes professionnels civils d'aéronefs de l'administration, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 6 (nouveau). – Les agents appartenant au corps des pilotes professionnels civils d'aéronefs de l'administration sont répartis selon leurs grades en catégorie et sous-catégorie indiquées au tableau ci-après :

Grades	Catégorie	Sous-catégorie
- Pilote catégorie "A"	A	A1
- Pilote catégorie "B"	A	A1
- Pilote catégorie "C"	A	A1
- Pilote catégorie "D"	A	A2
- Pilote catégorie "E"	A	A2
- Pilote catégorie "F"	A	A3

Art. 3. – Il est ajouté au décret susvisé n° 74-688 du 8 juillet 1974, fixant le statut particulier du corps des pilotes professionnels civils d'aéronefs de l'administration, les articles 6 bis, 6 ter et 6 quarter.

Article 6 (bis). – Chaque grade du corps des pilotes professionnels civils d'aéronefs de l'administration comprend 25 échelons.

Toutefois, pour les deux grades ci-après, le nombre d'échelons est fixé ainsi qu'il suit :

- Pilote de catégorie "A" : seize (16) échelons,
- Pilote de catégorie "B" : vingt (20) échelons.

La concordance des échelons des grades de ce corps avec les niveaux de rémunération est fixée par décret.

Article 6 (ter). – La durée requise pour accéder aux échelons 2, 3 et 4 est d'un an, elle est de deux ans pour accéder aux autres échelons.

Toutefois, pour les grades de pilote de catégorie "A" et de pilote de catégorie "B", la cadence d'avancement est fixée à deux ans.

Article 6 (quarter). – L'agent qui bénéficie d'une promotion est rangé à l'échelon correspondant au traitement de base d'origine immédiatement supérieur à celui qu'il percevait dans son ancienne position.

Toutefois, l'augmentation obtenue suite à la promotion ne peut être inférieure à l'avantage que lui aurait procuré un avancement normal dans son ancienne position.

Art. 4. Les ministres de la défense nationale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 juillet 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2000-1696 du 17 juillet 2000, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des pilotes professionnels civils d'aéronefs de l'administration et les niveaux de rémunération.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 74-688 du 8 juillet 1974, fixant le statut particulier des pilotes professionnels civils d'aéronefs de l'administration, tel que modifié et complété par le décret n° 2000-1695 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 74-689 du 8 juillet 1974, fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicables aux pilotes professionnels civils d'aéronefs de l'administration,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – La concordance entre les échelons des grades du corps des pilotes professionnels d'aéronefs de l'administration et les niveaux de rémunération, tels que prévus par le décret susvisé n°97-1832 du 16 septembre 1997, est fixée conformément au tableau suivant :

Catégorie	Sous-catégorie	Grades	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A1	A1	Pilote catégorie "A"	01	10
			02	11
			03	12
			04	13
			05	14
			06	15
			07	16
			08	17
			09	18
			10	19
			11	20
			12	21
			13	22
			14	23
			15	24
			16	25

Catégorie	Sous-catégorie	Grades	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
		Pilote catégorie "B"	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
		Pilote catégorie "C"	de 1 à 25	de 1 à 25
A	A2	Pilote catégorie "D"	de 1 à 25	de 1 à 25
		Pilote catégorie "E"	de 1 à 25	de 1 à 25
A	A3	Pilote catégorie "F"	de 1 à 25	de 1 à 25

Art. 2. – Les agents reclassés dans la grille des salaires sont rangés à l'échelon correspondant au niveau de leur rémunération selon le tableau de concordance prévu à l'article premier du présent décret.

Art. 3. – Sous réserve des dispositions de l'article deux du décret susvisé n° 97-2127 du 10 novembre 1997, l'indemnité compensatrice instituée par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997 au profit des agents reclassés dans la grille des salaires, cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grades	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice
- Pilote catégorie "A"	3	12
- Pilote catégorie "B"	5	10
- Pilote catégorie "C"	10	10
- Pilote catégorie "D"	12	12
- Pilote catégorie "E"	11	11
- Pilote catégorie "F"	12	12

Art. 4. – Toutes dispositions antérieures et contraires à ce décret sont abrogées, et notamment le décret n° 74-689 du 8 juillet 1974, fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicables aux pilotes professionnels civils d'aéronefs de l'administration.

Art. 5. Les ministres de la défense nationale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 juillet 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-1697 du 17 juillet 2000.

Monsieur Maymoun Hakmouni, magistrat de troisième grade, est désigné de nouveau président du tribunal militaire permanent de Sfax pour une période d'un an à compter du 1er octobre 2000.

Par décret n° 2000-1698 du 17 juillet 2000.

Monsieur Mohamed Moncef Mbazaâ, magistrat de troisième grade, est désigné de nouveau président de chambre au tribunal militaire permanent de Tunis pour une période d'un an à compter du 1er octobre 2000.

MINISTERE DE LA JUSTICE

DETACHEMENT

Par décret n° 2000-1699 du 17 juillet 2000.

Monsieur Maymoun Hakmouni, magistrat de troisième grade, est détaché auprès du ministère de la défense nationale (tribunal militaire permanent de Sfax) pour une autre période d'un an à compter du 1er octobre 2000.

Par décret n° 2000-1700 du 17 juillet 2000.

Monsieur Mohamed Moncef Mebazaâ, magistrat de troisième grade, est détaché auprès du ministère de la défense nationale (tribunal militaire permanent de Tunis) pour une autre période d'un an à compter du 1er octobre 2000.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Décret n° 2000-1690 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps des infirmiers de la santé publique.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 61-4 du 2 janvier 1961, fixant le statut des écoles professionnelles de la santé publique, telle que modifiée par la loi n° 65-35 du 21 décembre 1965,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 72-297 du 29 septembre 1972, fixant le statut particulier des personnels du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2383 du 27 octobre 1999,

Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime de l'exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 91-1170 du 2 août 1991, fixant le régime des études dans les écoles professionnelles de la santé publique et les conditions d'obtention d'un diplôme d'Etat d'infirmier,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la promotion au choix des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base du personnel de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. – Le corps des infirmiers de la santé publique comprend les grades suivants :

- Infirmier major de la santé publique
- Infirmier principal de la santé publique
- Infirmier de la santé publique
- Auxiliaire de la santé publique

Art. 2. – Les agents appartenant à l'un des grades susvisés peuvent exercer sous le régime du mi-temps conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 3. - Les grades visés à l'article premier du présent décret sont répartis selon les catégories et les sous-catégories indiquées au tableau ci-après :

Grades	Catégories	Sous-catégories
- Infirmier major de la santé publique	A	A2
- Infirmier principal de la santé publique	A	A3
- Infirmier de la santé publique	B	
- Auxiliaire de la santé publique	C	

Art. 4. – Les grades d'infirmier major de la santé publique, d'infirmier de la santé publique et d'auxiliaire de la santé publique comprennent vingt cinq (25) échelons.

Toutefois, pour le grade d'infirmier principal de la santé publique, le nombre d'échelons est fixé à vingt quatre (24) échelons.

La concordance des échelons avec les niveaux de rémunération prévus par la grille des salaires, est fixée par décret.

Art. 5. - La durée requise pour accéder aux échelons 2, 3 et 4 est d'un an, pour les grades d'infirmier de la santé publique et d'auxiliaire de la santé publique elle est de deux ans pour accéder aux autres échelons.

Toutefois, pour les grades d'infirmier major de la santé publique et d'infirmier principal de la santé publique, la cadence d'avancement est fixée à deux ans.

Art. 6. – Au fin de pourvoir aux vacances enregistrées dans les différents grades, le nombre des promotions y afférent est fixé par arrêté du ministre de la santé publique.

Art. 7. - Les agents du corps des infirmiers de la santé publique sont soumis à un stage destiné à :

- les préparer à exercer leur emploi et à les initier aux techniques professionnelles y afférentes,
- parfaire leur formation et leurs aptitudes professionnelles,

Durant la période de stage, l'agent est encadré conformément à un programme dont l'élaboration et le suivi d'exécution sont assurés par un fonctionnaire désigné par le chef de l'administration à cet effet, à condition qu'il soit titulaire d'un grade égal ou supérieur au grade de l'agent stagiaire.

Le fonctionnaire encadreur doit assurer le suivi de l'exécution de tout le programme d'encadrement même au cas où certaines de ses étapes sont effectuées dans un ou plusieurs services non soumis à son autorité.

Au cas où le fonctionnaire encadreur ne peut continuer d'assumer les tâches qui lui sont confiées, avant la fin de la période de stage, le chef de l'administration doit désigner un remplaçant, conformément aux conditions sus-mentionnées, à condition, toutefois, que le nouvel encadreur continue le même programme élaboré par son prédécesseur sans modification aucune jusqu'à la fin du stage.

En outre, l'encadreur doit présenter des rapports périodiques une fois, au moins, tous les six mois sur l'évaluation des aptitudes professionnelles de l'agent stagiaire et un rapport final à la fin de la période de stage. L'agent concerné doit présenter un rapport de fin de stage comportant ses observations et son avis sur toutes les étapes du stage.

La commission administrative paritaire émet son avis sur la titularisation de l'agent stagiaire au vu du rapport final de stage annoté par le supérieur hiérarchique et accompagné du rapport de fin de stage élaboré par l'agent concerné. Le chef de l'administration se prononce sur la titularisation.

Le stage dure :

a) Une année :

- pour les fonctionnaires issus d'une école de formation agréée par l'administration;

- pour les fonctionnaires nommés à un grade déterminé et ayant accompli au préalable, au moins, deux années de services civils effectifs en qualité d'agent temporaire ou d'agent contractuel dans la même catégorie ou dans le même emploi.

b) Deux années :

- pour les fonctionnaires nommés par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers;

- pour les fonctionnaires promus à un grade immédiatement supérieur, soit suite à un cycle de formation, soit suite à un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers;

- pour les agents promus au choix.

A l'issue de la période de stage susvisée, les fonctionnaires stagiaires sont soit titularisés, soit il est mis fin à leur recrutement lorsqu'ils n'appartiennent pas à l'administration, soit reversés dans leur grade d'origine et considérés comme ne l'ayant jamais quitté.

Dans le cas où il n'est pas statué sur son cas dans un délai de quatre (4) ans à compter de son recrutement ou de sa promotion, le fonctionnaire est réputé titularisé d'office.

N'est pas soumis à une période de stage, le fonctionnaire promu à un grade non accessible aux candidats externes.

TITRE II

LES INFIRMIERS MAJORS DE LA SANTE PUBLIQUE

CHAPITRE I

Les attributions

Art. 8. – Les infirmiers majors de la santé publique sont chargés des fonctions de prévention et de traitement ou de réadaptation fonctionnelle ou d'éducation sanitaire.

Ils peuvent, en outre, être chargés de toute autre tâche relevant de leur spécialité aux services hospitaliers et sanitaires dont ils relèvent.

CHAPITRE II

La nomination

Art. 9. – Les infirmiers majors de la santé publique sont nommés et affectés dans les différents services hospitaliers et sanitaires par arrêté du ministre de la santé publique dans la limite des emplois à pourvoir, selon les modalités ci-après :

Section 1 – La promotion

Art. 10. – La promotion au grade d'infirmier major de la santé publique est attribuée aux candidats internes :

- a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des infirmiers principaux de la santé publique titulaires dans leurs grades,

- b) après avoir subi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux infirmiers principaux de la santé publique titulaires dans leurs grades, justifiant d'au moins cinq (5) années d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique.

- c) au choix parmi les infirmiers principaux de la santé publique titulaires dans leurs grades, justifiant de dix (10) ans au moins d'ancienneté dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE III

LES INFIRMIERS PRINCIPAUX DE LA SANTE PUBLIQUE

CHAPITRE I

Les attributions

Art. 11. – Les infirmiers principaux de la santé publique assistent les infirmiers majors de la santé publique dans leurs attributions et sont chargés, sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques des fonctions de prévention ou de traitement ou de réadaptation fonctionnelle.

Ils peuvent, en outre, être chargés de toute autre tâche entrant dans les attributions des services hospitaliers et sanitaires dont ils relèvent.

CHAPITRE II

La nomination

Art. 12. – Les infirmiers principaux de la santé publique sont nommés et affectés dans les différents services hospitaliers et sanitaires par arrêté du ministre de la santé publique dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

Section 1 – La promotion

Art. 13. – La promotion au grade d’infirmier principal de la santé publique est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des infirmiers de la santé publique titulaires dans leur grade,

b) après avoir subi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux infirmiers de la santé publique titulaires dans leurs grades, justifiant d'au moins cinq (5) années d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Les modalités d’organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique.

c) au choix parmi les infirmiers de la santé publique titulaires dans leurs grades, justifiant de dix (10) ans au moins d'ancienneté dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE IV

LES INFIRMIERS DE LA SANTE PUBLIQUE

CHAPITRE I

Les attributions

Art. 14. – Les infirmiers de la santé publique assistent les infirmiers principaux dans leurs attributions et sont chargés, sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques, des fonctions de prévention ou de traitement ou de réadaptation fonctionnelle.

Ils peuvent, en outre, être chargés de toute autre tâche entrant dans les attributions des services hospitaliers et sanitaires dont ils relèvent.

CHAPITRE II

La nomination

Art. 15. – Les infirmiers de la santé publique sont nommés et affectés dans les différents services hospitaliers et sanitaires par arrêté du ministre de la santé publique dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

Section 1 – Le recrutement

Art. 16. – Les infirmiers de la santé publique sont recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école.

b) par voie de concours externe sur épreuves , sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d’infirmier d’Etat ou d’un diplôme équivalent et âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82- 1229 du 2 septembre 1982 susvisé.

Les modalités d’organisation du concours externe susvisé sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique.

Section II – La promotion

Art. 17. – La promotion au grade d’infirmier de la santé publique est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des auxiliaires de la santé publique titulaires dans leurs grades,

b) après avoir subi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux auxiliaires de la santé publique titulaires dans leurs grades, justifiant d'au moins cinq (5) années d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Les modalités d’organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique.

c) au choix dans la limite de dix pour cent (10%) parmi les auxiliaires de la santé publique titulaires dans leurs grades, justifiant de dix (10) ans au moins d'ancienneté dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE V

LES AUXILIAIRES DE LA SANTE PUBLIQUE

CHAPITRE I

Les attributions

Art. 18. – Les auxiliaires de la santé publique sont chargés sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques des fonctions d'exécution dans le domaine de l'hygiène du malade et de tous les actes en rapport direct avec leur formation initiale.

Ils peuvent en outre, être chargés de toute autre tâche entrant dans les attributions des services hospitaliers et sanitaires dont ils relèvent.

CHAPITRE II

La nomination

Art. 19. – Les auxiliaires de la santé publique sont nommés et affectés dans les différents services hospitaliers et sanitaires par arrêté du ministre de la santé publique dans la limite des emplois à pourvoir.

Section 1 – Le recrutement

Art. 20. – Les auxiliaires de la santé publique sont recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école.

b) par voie de concours externe sur épreuves , sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'auxiliaire de la santé publique ou d'un diplôme équivalent et âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82- 1229 du 2 septembre 1982 susvisé.

Les modalités d’organisation du concours externe susvisé sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique.

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 21. – A titre dérogatoire et jusqu'au 31 décembre 2002, peuvent être nommés infirmiers majors de la santé publique par voie de promotion et dans la limite des postes à pourvoir après succès à un concours interne sur dossiers ouvert aux infirmiers principaux de la santé publique en exercice dans les structures sanitaires et hospitalières publiques, justifiants au 31 décembre 1998 d'une ancienneté d'onze (11) ans au moins dans ce grade.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé par le présent article sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique.

L'arrêté portant ouverture du concours prévu par le présent article fixera le nombre d'emploi à pourvoir.

TITRE VII

Dispositions finales

Art. 22. – Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment les dispositions du décret n° 72-297 du 29 septembre 1972, fixant le statut particulier des personnels du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2383 du 27 octobre 1999.

Art. 23. – Les ministres de la santé publique et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 juillet 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2000-1691 du 17 juillet 2000, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des infirmiers de la santé publique et les niveaux de rémunération.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base du personnel de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1382 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-2384 du 27 octobre 1999, fixant la concordance entre l'échelonnement du cadre des infirmiers principaux, infirmiers et auxiliaires de la santé publique et les niveaux de rémunération,

Vu le décret n° 2000-1690 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps des infirmiers de la santé publique et notamment son article 4,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – La concordance entre les échelons des grades du corps des infirmiers de la santé publique et les niveaux de rémunérations, tels que prévus par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997, est fixée conformément au tableau suivant :

Catégorie	Sous-catégorie	Grades	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A	A2	- Infirmier major de la santé publique	De 1 à 25	De 1 à 25
	A3	- Infirmier principal de la santé publique	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
B		- Infirmier de la santé publique	De 1 à 25	De 1 à 25
C		- Auxiliaire de la santé publique	De 1 à 25	De 1 à 25

Art. 2. - Les agents reclassés dans la grille des salaires seront rangés à l'échelon correspondant à leurs niveaux de rémunération conformément au tableau de concordance prévu à l'article premier du présent décret.

Art. 3. - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret susvisé n° 97-2127 du 10 novembre 1997, l'indemnité compensatrice instituée par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997 au profit des agents reclassés dans la grille des salaires, cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grades	Echelon prévu pour la cessation de l'indemnité compensatrice	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice
- Infirmier principal de la santé publique	06	07
- Infirmier de la santé publique	13	13
- Auxiliaire de la santé publique	12	12

Art. 4. - L'indemnité compensant les contributions au régime de la retraite prévue par le décret susvisé n° 97-2127 du 10 novembre 1997, cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grades	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite
- Auxiliaire de la santé publique	5	5

Art. 5. - Toutes dispositions antérieures et contraires à ce décret sont abrogées et notamment le décret n° 99-2384 du 27 octobre 1999.

Art. 6. - Les ministres de la santé publique et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 juillet 2000.

Zine El Abidine Ben Ali